



PUTUSAN
Nomor 890 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUWANDI TANUWIJAYA, bertempat tinggal di Ruko Cempaka Mas Blok E/10, Jakarta Pusat, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fendrik Adibuana Patria, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Rukan Elang Laut Blok A Nomor 16, Jalan Pantai Indah Selatan I, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT ANEKA BOGA CITRA, diwakili oleh Direktur, Chu Hock, berkedudukan di Menara Imperium 17th floor, Suite C, Metropolitan Kuningan Super Block Kav. Nomor 1, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fernandus Wijaya S, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Palma One Building, 7th Floor #709, Jalan HR Rasuna Said Kav. X2 Nomor 4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek “Jahe Merah Super Amanah” untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 32 di wilayah Republik Indonesia;
3. Menyatakan merek Tergugat – “AMH Amanah” – mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik Penggugat untuk barang yang sejenis di kelas 32;
4. Menyatakan pendaftaran merek Tergugat – “AMH Amanah” – dengan nomor pendaftaran IDM00534636 didasari itikad tidak baik dengan meniru merek Penggugat;
5. Menyatakan batal pendaftaran merek Tergugat – “AMH Amanah” – dengan nomor pendaftaran IDM000534636;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek – “AMH Amanah” –;
7. Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktur Merek untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek – “AMH Amanah” – dari Daftar Umum Merek; dan
8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-Merk/2018/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 30 April 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 30 April 2019, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi/Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 59/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, Penggugat semula;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2019 Nomor 59/Pdt.Sus-Merk/2018/PN.Niaga Jkt.Pst; dan dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat semula, sekarang Pemohon Kasasi seluruhnya;
 2. Menyatakan Merek "AMH Amanah" milik Tergugat semula sekarang Termohon Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya atau

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan dengan merek “Jahe Merah Super Amanah” milik Penggugat semula, sekarang Pemohon Kasasi untuk barang yang sejenis di kelas 32;

3. Menyatakan pendaftaran Merek “AMH Amanah” milik semula Tergugat sekarang Termohon Kasasi, dengan nomor pendaftaran IDM000534636 didasarkan pada itikad tidak baik dengan meniru merek “Jahe Merah Super Amanah” milik Penggugat semula, sekarang Pemohon Kasasi;
4. Menyatakan batal pendaftaran Merek “AMH Amanah” milik Tergugat semula sekarang Termohon Kasasi dengan nomor pendaftaran IDM000534636;
5. Menghukum Tergugat semula sekarang Termohon Kasasi untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek “AMH Amanah”;
6. Memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktur Merek untuk mencatat pembatalan dan mencoret Merek “AMH Amanah” dari Daftar Umum Merek;

Atau:

Apabila *judex juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Kasasi, Penggugat semula, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt.Sus-HKI/2019



1. Bahwa dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih pihak menggunakan merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, merek mana telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, maka pihak yang berhak atas merek tersebut adalah pihak yang mengajukan pendaftaran lebih dahulu (*first to file*);
2. Bahwa dalam perkara ini Termohon Kasasi telah mendaftarkan merek AMH AMANAH lebih dahulu dari pendaftaran merek JAHE MERAH SUPER AMANAH milik Pemohon Kasasi, sedangkan tulisan AMH AMANAH adalah unsur dominan dalam merek terdaftar milik Termohon Kasasi sehingga sudah tepat Termohon Kasasi telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik;
3. Bahwa lagipula keberatan Pemohon Kasasi merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUWANDI TANUWIJAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUWANDI TANUWIJAYA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| 3. <u>Administrasi Kasasi</u> | : <u>Rp4.984.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp5.000.000,00; |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt.Sus-HKI/2019